人權、公民身分

* 人權：自然人基於為人與生俱有應有的權利

歷史起源：洛克自然權／天賦人權

1. 消極人權 → vs. 積極人權（工業革命） → vs. 集體人權

- 消極人權：免於政府過度的權利（自由／政治）
- 積極人權：貧富差距，政府需要幫助弱勢（社會）
- 集體人權：vs. 原住民族；權利的界線不再是個人，進到群體

2. 國際人權公約／宣約：

(1) 世界人權宣言：人皆生而自由，在權利上是平等的（沒有強制力）

(2) 兩公約
- 公民與政治權利國際公約
- 經濟社會文化權利國際公約

→ 簽署國具有強制力（TW不是簽署國）

→ 把兩公約國內法化

* 方法：行政機關提交人權報告書，邀請審查國際專家審查

* 尚未國內法化的重要公約：消除一切形式種族歧視、禁止酷刑和其他殘忍 ...、保護所有移徙工人 ...、保護所有人免遭強迫失蹤 ...

3. 公民身分

* 公民：公民是權利主體，國家與公民具有相互負責的權利關係

(1) 公民權利內涵：自由／參政／社會／文化／人格
- 人格：姓名、隱私、名譽